

9주차 2교시. 청소년과 비행

1. 청소년비행의 개념 및 특징

1) 청소년비행의 개념

- 대체로 비행은 도둑이나 도리 혹은 법률에 어긋난 옳지 못한 청소년들의 행동을 통칭하는 용어이다.
- 청소년비행은 사회규범에서 벗어난 청소년의 일탈행위를 의미한다. 그러나 시대마다 학자에 따라 다양하게 정의한다.
- 청소년비행은 청소년으로서 의무를 다하지 않거나 과오를 범한 행동처럼 가벼운 잘못과 범죄행위를 포함하는 포괄적인 개념으로 정의된다.
- 청소년비행은 범죄행위 즉, 형법을 위반한 행위뿐만 아니라 음주, 가출 등 미래에 형법을 위반할 가능성이 있는 불량행위들도 비행에 포함된다.
- 우리나라는 소년법을 개정(2007년)함에 따라 소년법의 적용연령을 하향 조정하였다. 이러한 조치는 청소년 범죄의 증가와 범죄 연령의 저연령화, 그리고 성인과 다르지 않은 범죄의 담대한 내용과 관련이 매우 깊은 것으로 볼 수 있다.
- 법무부는 2018년 12월 ‘제1차 소년비행예방 기본계획(2019~2023년)’에 촉법소년 연령을 기존 만 14세 미만에서 만 13세 미만으로 하향 조정하겠다는 내용을 담고 있다.

※ 청소년의 비행은 만 10세 이상 만 19세 미만의 청소년에 의해 행해지는 우범행위, 촉법행위, 범죄행위라고 규정

① 우범행위

- 만 10세 이상 만 19세 미만의 소년이 그 자체는 범죄가 아니지만 범죄를 저지를 우려가 있다고 인정되는 행위로 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 것, 정당한 이유 없이 가출하는 것, 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 것 등을 말한다.

② 촉법행위

- 형벌 법령을 위반하였으나 형사미성년자(만 10세 이상 만 14세 미만)의 행위로 형사 책임을 묻지 않는 행위를 의미한다.

③ 범죄행위

- 만 14세 이상 만 19세 미만의 소년이 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 경우를 의미한다.

[표 9-2. 비행청소년의 분류]

구분	설명
범죄소년	- 만 14세 이상 만 19세 미만의 소년 - 벌금형 이하 또는 보호처분²⁾ 대상 소년
촉법소년	- 만 10세 이상 만 14세 미만의 소년 - 형벌법령³⁾에 저촉되는 행위자
우범소년	- 만 10세 이상 만 19세 미만의 소년 - 성격 또는 환경에 비추어 형벌법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 소년 중 ① 집단으로 몰려다니며 주위에 불안감을 조성하는 성벽이 있거나, ② 정당한 이유 없이 가출하거나, ③ 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 소년

2) 청소년비행의 구분

(1) 지위비행(Status Offenses)

- 지위비행은 청소년기에는 금지되지만 성인들에게는 정상적인 행위로 인정되는 행동을 의미
 - 일반적으로 불량행위를 말하며, 음주, 흡연, 약물복용, 폭력, 흥기소지, 불량조직 구성, 구타, 위협, 가출, 자살, 성적 문란행위, 미성년자 금지구역 출입 등이 여기에 해당
- 그리핀(Griffin, 1978)에 따른 지위범행
 - 상습적인 무단결석, 절도범이나 비도덕적인 사람들과 교제, 자신이나 타인을 상해하거나 해치는 행동, 비도덕적이며 상스러운 행동, 정부 시설이나 보호소로부터 이탈, 공공 장소에서의 구걸행위, 유해물질을 사용하는 행위(흡연, 음주, 마리화나 등), 위험한 장소에 거주하거나 배회하는 행위 등

(2) 범법행위(Index Offenses)

- 범법행위는 법률에 따라 형벌을 받아야 할 위법적인 행위, 즉, 성인이나 청소년들 모두에게 불법적인 범죄로 폭행, 상해, 공갈, 협박, 감금, 유인 등 폭력 범죄, 강도, 강간, 방화, 살인 등 강력범죄, 횡령, 배임, 장물 사기 등 재산범죄, 도로교통위반이나 교통사고와 같은 교통사범 등의 행동들을 의미한다.

2) 법원 소년부 판사가 소년보호사건을 심리한 결과, 소년의 성행 및 환경개선을 위하여 국가가 적극적으로 보호할 필요가 있다고 인정될 때 내리는 처분으로, 형사처분과는 달리 소년의 장래에 부정적인 영향을 미치지 아니함.

3) 형벌(刑罰)은 검사에 의해 형사상 소추를 당한 피고인이 형사법원으로부터 유죄의 확정판결을 받은 경우에 부과되는 법익의 박탈을 말한다. 형벌의 종류에는 사형, 징역, 금고, 자격상실, 자격정지, 벌금, 구류, 과료, 몰수가 있다(형법41조).

- 비행은 법률적 시각으로 볼 때, 실정법을 위반한 행위에 국한되지만 일반적으로는 보다 넓게 적용되어, 사회적으로는 사회의 여러 가지 규범을 위반한 행위를 의미하고, 도덕적으로는 도덕규범을 어긴 행위이며, 교육적으로는 교육기관의 규칙을 위반한 행위를 의미한다.

3) 청소년비행의 특징

(1) 보편화

- 사소한 비행이 많아지고 있으며 그 비율 역시 증가하는 추세
- 특히 음주, 흡연, 부모 및 교사에 대한 반항, 무단결석 등과 같은 지위비행뿐만 아니라 폭력, 절도, 성관련 폭행 등에 가담하는 청소년 역시 매년 증가
- 청소년비행은 비단 비행청소년에게만 국한된 것이 아니라 일반 청소년들에게서도 쉽게 발견
- 이러한 점들은 비행이 일상적이고 보편화되어 가고 있음을 보여준다.

(2) 흉악화

- 물질만능주의 사회풍조와 상대적 박탈감 그리고 대중매체나 게임 등을 통해 폭력에 대해 장기간 무비판적으로 수용되는 현실은 청소년들의 비행이 단순한 비행이나 탈선을 넘어 흉악화되고 성인과 비슷한 범죄의 결과를 초래하게 되었다.

(3) 집단화

- 청소년기에는 집단에 소속되어 동일하게 행동하고자 하는 성향을 보이는데 이를 ‘포래집단화 현상’이라 하고, 이는 청소년비행의 집단화 경향에도 중요한 영향을 준다.
- 대부분의 비행 청소년들은 2~3명, 많게는 수십 명이 집단을 형성하여 금품갈취, 폭력, 절도, 강간 등의 문제를 일으킨다.
- 성인 범죄의 공범률은 2%인데 반해, 소년 범죄의 공범률은 50% 이상으로, 포래 집단과 무리지어 행동을 한다는 점에서 특징을 보인다.

(4) 재범률의 증가

- 한국의 경우 2000년대 후반부터 두드러지게 청소년비행의 누범자가 증가하였다.
- 물론 세계적으로도 소년범죄자들의 재범률은 높아지고 있으나, 한국의 경우 다수의 전과(4범 이상)를 가진 소년범의 비율이 매우 빠른 속도로 증가하고 있다.
- 이는 청소년비행의 범죄가 상습화되고 누범화되고 있음을 보여준다.

(5) 성범죄의 증가

- 성교육 부재, 잘못된 성 인식, 윤리 및 도덕성 부족, 성인 위주의 각종 저속한 공연물과 퇴폐유흥업소 등의 유해한 사회환경은 감수성이 예민한 청소년들을 자극하여 성범죄에 빠져들게 한다.

(6) 기타

- 그 밖에도 여학생 청소년들의 비행 범죄율의 증가, 약물 관련 비행의 증가, 비행청소년의 사회계층 즉, 부모의 경제적 배경 등이 다양화되고 있으며, 비행청소년의 연령대가 낮아지는 연소화 현상 등이 최근 한국 사회 청소년비행의 특징으로 자리 잡고 있다.

2. 청소년비행 요인과 유형

1) 청소년비행의 요인

(1) 개인요인

- 공격성이 높은 경우, 반사회적 성격장애가 있거나 적대감이 높은 경우, 또는 우울한 경향이 높은 경우 나타나는 것으로 조사
- 자기통제력이 낮은 청소년의 경우 비행을 더 쉽게 행할 수 있다는 것을 의미
 - 자기 스스로에 대해 부정적인 인식을 강하게 가지고 있는 경우
 - 정서적으로 자율성이 떨어지거나 부적응적인 행동을 많이 보이는 경우

(2) 가정환경요인

- 부모와의 관계의 질은 청소년비행에 있어도 중요한 요인이며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

① 구조적인 문제 가정

- 이혼, 사별, 별거 등 구조적으로 결손이 나타난 가정의 청소년들이 그렇지 않은 가정에 비해 높은 청소년 비행률을 보인다.
- 이는 청소년들이 어린 시절 가정 내 결손을 경험하면서 그에 따른 애정결핍, 부적절한 훈육과 감독, 역할 갈등이나 불화로 인한 결과이다.

② 부모의 부적절한 부모양육태도

- 청소년의 비행행위는 어린 시절의 부정적 경험에 대한 행동화이며, 학습된 동기, 욕구, 가치의 표현이기도 하다.
- 부모의 거부, 정서적 불안정, 권위주의, 일관성 없는 양육방식 등이 청소년의 공격성 등 비행 유발의 요인이 될 수 있다.

(3) 또래요인

- 청소년은 또래를 자기화하는 경향을 강하게 가지고 있다. 비행친구들과의 교류가 많은 청소년일수록 일반청소년에 비해 반사회적 행동 또는 비행참여 경향이 더 높은 것으로 나타났다.

(4) 학교요인

- 한국 사회는 입시위주의 일관된 학교 교육 체계를 가지고 있으며 이로 인한 청소년들의 문제는 다양하게 나타난다.
- 특히 경쟁적이고 평가 위주의 체계는 학생들에게 지나친 학업스트레스를 경험하게 한다.

- 일관된 방식의 수업은 무단결석, 학교폭력, 중퇴 등의 학교 부적응 문제도 야기한다.
- 학교 부적응은 사회의 실패자라는 인식을 청소년 스스로에게 주게 됨으로써 자존감을 떨어뜨리고 사회에 대한 반감을 일으키면서 비행에 가담하게 될 확률을 높인다.

(5) 사회 환경적 요인

- 지역사회와 각종 유해업소와 같은 물리적인 환경들이 청소년들의 비행동기를 높인다.
- 대중매체를 통한 다양한 폭력 및 외설 프로그램의 노출 등은 문란한 성 행동, 과소비, 범죄를 매력적으로 인식할 수 있는 동기를 부여하게 된다.
- 이러한 매체를 통해 범죄행위나 비행행위의 수단과 방법들을 자연스럽게 학습할 수도 있다.

2) 청소년비행의 유형

(1) 가출

- 청소년이 집을 떠나 24시간 이상 밖에서 지내는 경우인 가출 청소년, 빈곤으로 인해 가정이 깨지고 집을 잃어 거리로 내쫓긴 청소년을 의미하는 노숙 청소년, 장기 가출 및 노숙생활에 익숙해 있는 길거리 청소년 등이 있다.

(2) 절도

- 청소년비행 중 절도는 남의 물건을 훔치는 행위로 가장 보편적이고 오래된 비행 중 하나이다. 절도는 비교적 약한 수준인 도벽에서부터, 소매치기, 갈취, 강도에 이르기까지 다양한 수준이 있다.

(3) 폭력

- 청소년비행 중 폭력은 육체적 힘으로 타인을 괴롭히고 상처 입히는 행위로 단독 또는 집단으로 이루어지기도 한다.
- 특히 청소년기에는 신체적 에너지도 높고, 공격적이며, 반항적 심리가 작용하여 나타날 수 있다.

(4) 폭언

- 청소년비행 중 폭언은 물리적 힘을 사용하지 않고 언어적 행동으로 타인에게 피해를 주는 행위를 말한다.
- 폭언행위로는 난처한 상황을 회피하기 위한 목적의 임기응변적 거짓말에서부터 타인을 골탕 먹이기 위한 의도적 거짓말, 물리적 힘을 뒷받침한 공갈과 협박, 타인에게 심리적 피해를 입히는 비어, 속어, 약어 등의 이용이 여기에 해당한다.

(5) 도로교통 위반

- 청소년비행 중 도로교통 위반의 경우 오토바이 운전 또는 자동차 운전을 통해 나타난다.
- 오토바이의 경우 헬멧 미착용, 신호위반 등의 문제와 폭주족 문제가 있고, 자동차의 경우 최근 청소년들이 무면허로 부모의 차를 몰고 질주를 한다거나 타인의 차량을 편취 또는 탈취하여 이용하는 경우도 많다.

(6) 부적절한 이성관계

- 청소년비행 중 남녀 혼숙, 원조교제, 집단 성관계, 강간 등 부적절한 이성관계는 여러 문제를 야기한다.
- 특히 청소년기에는 성에 관심이 많아 다양한 정보를 통해 왜곡된 성 지식을 갖거나, 매춘행위나 성폭력을 실시하는 경우도 있다.
- 유흥업소를 통해 성적 접촉을 하거나 물질적 보상을 목적으로 원조교제를 하는 경우도 나타나고 있어 심각한 사회문제로 제시된다.

3. 청소년비행 예방과 개입기관

1) 가정의 기능 강화

- ‘문제아동 배후에는 문제가정이 있다.’
- 피학대 청소년은 부모에 대한 분노를 해소하기 위해 반사회적 행동이나 비행을 저지른다.
 - 부모의 역할 및 양육태도는 청소년비행과 높은 상관관계에 있다는 것
- 가족기능을 향상시킬 수 있는 다양한 프로그램 개발·보급
 - 양육기술훈련 프로그램, 인성교육을 위한 부모교육 프로그램, 가족강화프로그램, 가족 내 분쟁 조정 프로그램 등

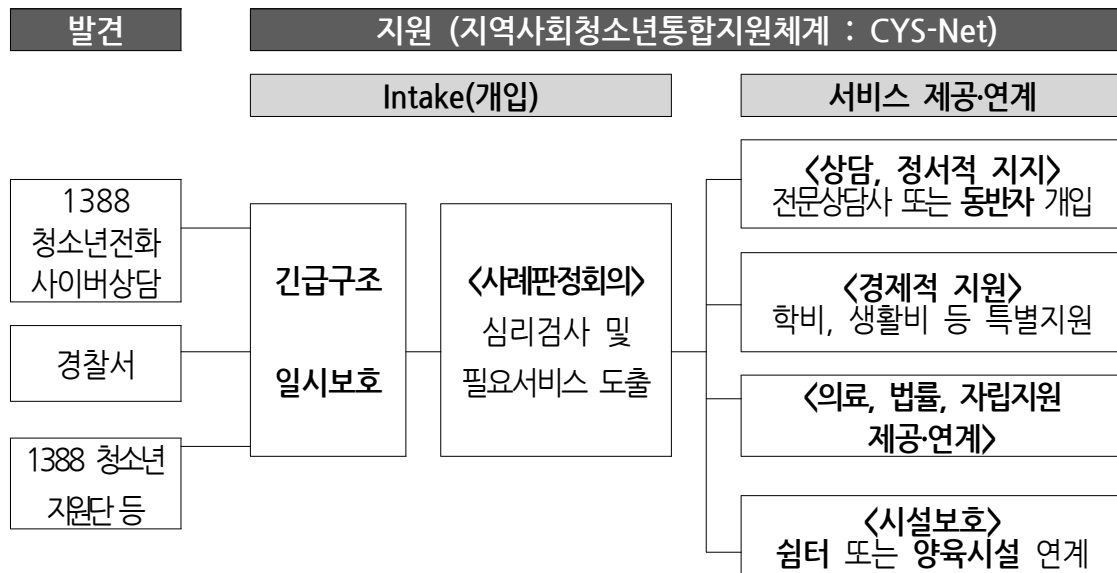
2) 학교의 대처능력 강화

- 학교훈육방침 명료화 : 학교환경 개선 및 전인교육의 목표 달성
- 학교 내 학생 행동규칙의 구체화 : 학생의 권리와 의무 간의 균형
- 학교사회사업제도 정착 : 학교, 부모, 지역사회 자원을 활용한 학교적응력 향상 프로그램 운영, 학교사회사업을 교육체계의 일환으로 정착
- 학교 교과과정의 일환으로 대인관계훈련 및 복지교육 필수화(인권교육 내면화 교육) : 복지교육, 사회연구, 인성교육을 통한 도덕성과 사회성 증진, 사회문제에 대한 비판적인 태도 함양
- 학교 내 상담 프로그램 활성화 : 상담전담교사의 확충과 권한 강화
- 학교운영 개선 : 입시위주의 학교운영, 공급자 중심의 학교운영에서 전인교육에 초점을 둔 수요자(학생) 중심의 학교운영

3) 지역사회 내 관련기관 간 협력체계 구축

- 지역사회 청소년 통합지원체계(CYS-Net) 확대 및 위기청소년 선제적 발굴 체계 구축
- 지역사회 청소년 통합지원체계를 전국단위까지 확대, 위기청소년 지원을 위한 지역사회 허브기능을 강화시켜야 한다.

[그림 9-1. 서비스 지원절차 체계도]



- 출처: 성평등가족부, 2022

4) 청소년 전화 1388

- 청소년의 일상적 고민의 상담부터 가출, 학업중단, 인터넷중독 등 위기에 이르기까지 전 반적인 상담서비스를 제공하는 기관이다.
- 365일 24시간 청소년 상담(가출, 구조, 부모자녀관계, 각종 학대 및 폭력, 교우관계, 학업성적, 진로 등)을 진행하고 있다.

5) 청소년 쉼터

- 다양한 원인으로 인해 가정의 도움을 받지 못하고 있는 가출 청소년들을 위한 생활보호 시설로 의식주 제공 등 대체가정의 역할부터, 필요로 하는 서비스를 맞춤형으로 제공하는 가출 청소년 특화시설이다.
- 청소년 상담채널 확보 및 멘토풀, 청소년동반자인력 확대
 - 청소년동반자 프로그램은 가출, 비행·폭력, 학업중단, 성매매 피해 등 보다 심화된 위기 상황에 직면한 청소년에게 직접 찾아가는 상담을 지원하는 서비스로 성평등가족부에서 담당한다.

■ 학습정리

1. 청소년비행의 개념 및 특징

- 청소년비행은 사회규범에서 벗어난 청소년의 일탈행위를 의미하며, 대체로 도둑이나 도리 혹은 법률에 어긋난 옳지 못한 청소년들의 행동을 통칭하는 용어로 사용된다.
- 청소년의 비행은 만 10세 이상 만 19세 미만의 청소년에 의해 행해지는 우범행위, 촉법행위, 범죄행위라고 규정
- 우리나라는 소년법을 개정(2007년)함에 따라 소년법의 적용연령을 하향 조정하였다. 이러한 조치는 청소년 범죄의 증가와 범죄 연령의 저연령화, 또 성인과 다르지 않은 범죄의 담대한 내용과 관련이 깊다.
- 지위비행 : 청소년기에는 금지되지만 성인들에게는 정상적인 행위로 인정되는 행동(불량행위로 음주, 흡연, 약물복용, 폭력, 흥기소지, 불량조직 구성, 구타, 위협, 가출, 자살, 성적 문란행위, 미성년자 금지구역 출입 등)을 의미한다.
- 범법행위 : 법률에 따라 형벌을 받아야 할 위법적인 행위(성인이나 청소년들 모두에게 불법적인 범죄로 폭행, 상해, 공갈, 협박, 감금, 유인 등 폭력 범죄 등)의 행동들을 의미한다.
- 청소년비행의 특징은 보편화, 흉악화, 집단화, 재범률의 증가, 성범죄의 증가, 여학생 비행범죄율의 증가, 약물관련 비행의 증가, 연소화 현상 등이다.

2. 청소년비행 요인과 유형

- 개인적 요인, 가정환경적 요인, 또래요인, 학교요인, 사회환경적 요인 등에 영향을 받는다.
- ① 가출 : 청소년이 집을 떠나 24시간 이상 밖에서 지내는 경우인 가출 청소년, 빈곤으로 인해 가정이 깨지고 집을 잃어 거리로 내 쫓긴 청소년을 의미하는 노숙 청소년, 장기 가출 및 노숙생활에 익숙해 있는 길거리 청소년 등
- ② 절도 : 남의 물건을 훔치는 행위로 가장 보편적이고 오래된 비행 중 하나. 절도는 비교적 약한 수준인 도둑에서부터, 소매치기, 갈취, 강도에 이르기까지 다양한 수준이 있다.
- ③ 폭력 : 육체적 힘으로 타인을 괴롭히고 상처 입히는 행위로 단독 또는 집단으로 이루어지기도 한다.
- ④ 폭언 : 물리적 힘을 사용하지 않고 언어적 행동으로 타인에게 피해를 주는 행위를 말한다.
- ⑤ 도로교통 위반 : 오토바이 운전 또는 자동차 운전을 통해 나타난다.
- ⑥ 부적절한 이성관계 : 남녀 혼숙, 원조교제, 집단 성관계, 강간 등 부적절한 이성관계는 여러 문제를 야기한다.